



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA



52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE
AREAL/RJ – COMDEMA.

DATA: 9 de agosto de 2023

HORÁRIO: 9:30h

LOCAL: Sala de Multimídia – CIAFETE Areal

ATA
12/08/2023

PAUTA:

1. Informes

- Atas das reuniões de janeiro a maio de 2023 (48º, 49º, 50º Reuniões Ordinárias);

2. Aprovação

- Minuta do COMDEMA –Areal: Resolução COMDEMA 001/2023, que regulamenta a compensação ambiental para intervenção em APP e supressão de vegetação no município de Areal;
- Ata 51º Reunião Ordinária do COMDEMA Areal, realizado no dia 12 de julho de 2023.

3. Prestação de Esclarecimentos

- Ocorrência de queimadas (incêndios) no município de Areal / reclamações não solucionadas (Secretaria de Meio Ambiente e Turismo);
- Punição x impunidade.

4. Mobilização

- Fortalecimento do COMDEMA: importância do Conselho, responsabilidade dos conselheiros, infraestrutura, custeio das atividades e agenda de temas básicos (que viabilize a formulação de estratégias e o controle da execução da política ambiental municipal);
- Construção de estratégias para a mitigação de queimadas no município (punição, criação de brigada de combate a incêndios, dentre outros).

Assuntos Gerais.

Ana Maria Pereira
Mafalda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA



**ATA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
DE AREAL/RJ – COMDEMA**

Ata da reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Areal - COMDEMA, às 10h, após a primeira chamada às 9:30h, no nono dia do mês de agosto de 2023, na Sala de Multimídia, no CIAFETE de Areal, sito à Rua Nelsom Melo, 100, Centro, nesta cidade, teve início a quinquagésima segunda reunião ordinária do COMDEMA, na forma instituída pela Lei Municipal nº 1167 de 21 de dezembro de 2021, com a presença dos membros nomeados através da Portaria nº 192/ 2023/GP: Sr. Diogo da Silva Rocha (Presidente COMDEMA); Sra. Julianne Alvim Milward de Azevedo (Vice-Presidente COMDEMA); Sra. Josiele Batista da Cruz; Sra. Ana Maria Pereira; Sr. Adilson Paulo Alves da Costa; Sr. André Pereira de Oliveira Botelho; e, Sr. Marcos Antônio Soares. Também estiveram presentes cinco moradores da cidade: Sra. Maiara Silva Costa (integrante da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo); Sr. Vinicius Pereira Senrã (integrante da Secretaria de Agricultura); Sr. Antônio Tadeu Ribeiro de Oliveira (IBGE); Sr. Samuel Sanseverino Soares (Secretaria de Agricultura); e, Srta. Aline dos Santos Pereira (estagiária Secretaria de Meio Ambiente e Turismo). Todos interessados nas questões ambientais municipais. Justificou ausência: Sr. Carlos Alexandre da Conceição. A reunião foi presidida pela Vice-Presidente do Conselho, Sra. Julianne Alvim Milward de Azevedo, que apresentou o ponto (1) da RO – os informes quanto as atas das reuniões ordinárias (RO) de janeiro a maio de 2023 (48º, 49º, 50º RO): (a) 48ºRO, ocorrida em 12 de janeiro de 2023, presidida pelo Sr. Diogo; (b) 49º RO, ocorrida em 9 de março de 2023, presidida pela Sra. Julianne, a pedido de Sr. Diogo; (c) 50º RO, ocorrida em 10 de maio de 2023. Essas atas serão providenciadas, com brevidade e apresentadas ao Conselho. Em seguida, a Sra. Julianne passou para o ponto (2) da RO – aprovações pautadas: (1a) Minuta do COMDEMA –Areal: Resolução COMDEMA 001/2023 não pode ser votado, em função de não haver o número mínimo de representantes para deliberar sobre o tema; (1b) Ata 51ª Reunião Ordinária do COMDEMA Areal, realizado no dia 12 de julho de 2023. Essa ata foi lida na assembleia para os presentes. Foi solicitado ajuste quanto ao endereço do CIAFETE, pelo Sr. Marcos Antônio Soares, devido ao erro existente em canal de buscador de endereço do sítio eletrônico *Google Maps*. Após a realização desse ajuste, a ata foi aprovada e assinada no final da Assembleia pela Sra. Julianne e Sr. André Pereira de Oliveira Botelho presentes nessa RO. A realização da leitura dessa ata resultou em reflexão dos participantes com relação aos diversos temas abordados: (I) enfraquecimento do Conselho e a sua dificuldade em realizar as suas atividades, em função da baixa participação dos conselheiros empossados nas ROs. A partir disso foi exposta a importância da verificação da presença dos conselheiros quanto a sua participação efetiva, pautado no regimento vigente, para as devidas providências. Todos os participantes concordaram com a necessidade de fortalecimento do COMDEMA e participação dos conselheiros nas reuniões, seguindo o seu regimento especialmente com relação as ausências (Decreto nº 2.042, de 10 de janeiro de 2022). Quanto aos representantes do Poder Público Municipal foi observada a importância em se notificar isso ao Prefeito, para que ele possa



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA



que dificulta a atuação. Ela expôs a necessidade de ter provas, dentre elas fotos. Foi observado pelos participantes da RO que o incêndio que ocorreu na Vila Adelaide nos dias 24 e 29 de julho reportados pelo Senhores André e Adilson no grupo de *WhatsApp* do Conselho. Foi relatado que um desses incêndios foi causado por um menor de idade e, que seus pais deveriam ser responsabilizados. O Sr. Adilson destacou a localização de sua propriedade e a sua preocupação com o alastramento do fogo. O Sr. Diogo mencionou que a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo recebeu um veículo, que pode ser utilizado no combate a incêndios. Mas, que não é adequado. As funções desse carro estão na fiscalização e prevenções de ações nocivas ao meio ambiente. Ele ainda informou que a função de combate aos incêndios deve ser realizada pelo Corpo de Bombeiros e, que o município de Areal é atendido pelo Corpo de Bombeiros do distrito de Itaipava, localizado no município vizinho Petrópolis. Acrescentou ainda que quando o incêndio ocorre na rodovia é a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer) responsável por realizar o atendimento. Na seção (4) da RO foi tratada a mobilização quanto: (4a) ao fortalecimento do COMDEMA – foi retomada as reflexões quanto a importância do Conselho, a responsabilidade dos conselheiros, a infraestrutura, o custeio das atividades e a agenda de temas básicos no momento da leitura e reflexão da ata da 51ª RO. Essas reflexões foram ancoradas na leitura coletiva do regimento do Conselho (Decreto nº 2.042, de 10 de janeiro de 2022) e da Lei nº 1.167, de 21 de dezembro de 2021, que trata da instituição do COMDEMA e o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA). Foi destacado o parágrafo único do Artigo 1º: *"O COMDEMA ficará vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, portanto, na Lei Orçamentária Municipal, deverão constar recursos financeiros para a manutenção do Conselho"*. A Sra. Julianne notou que não há um organograma disposto no sítio eletrônico da Prefeitura, para se compreender a estrutura organizacional, de forma hierárquica, da Prefeitura. E, que a partir das leis de criação do COMDEMA, ficou evidente que o COMDEMA não se encontra subordinado à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo. Daí tratar da destinação dos recursos financeiros e materiais para a realização das atividades do Conselho, com especial atenção ao FUNDEMA, advindo de recursos recebidos pelo ICMS-ecológico (ICMS-E). Nesse contexto, se faz necessário a definição do uso desse recurso financeiro, por meio de decreto, com vista a infraestrutura necessária para a realização das atividades do Conselho. Até o momento o COMDEMA não possui infraestrutura. Todos os presentes entenderam a importância em acessar o FUNDEMA; e, ainda reforçaram que a baixa participação dos membros dificulta a realização das atividades, especialmente, com relação a formulação de estratégias e o controle da execução da política ambiental municipal. O Sr. Diogo questionou a Sra. Julianne o que seria importante para organizar a infraestrutura do COMDEMA. Ela disse que para iniciar era importante uma sala com mesa, cadeira e um arquivo para guardar os documentos na Prefeitura. O Sr. Diogo se encarregou de formalizar o pleito da destinação dos recursos do FUNDEMA frente à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo. Quanto a baixa participação dos conselheiros nas ROs a partir da presente RO será tratado com rigor a ausência dos representantes das cadeiras do Conselho como previsto no Regimento do COMDEMA, que se iniciará com o ofício que será encaminhado.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA



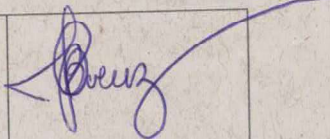
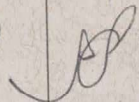
indicar outros conselheiros, que sejam efetivos. Tendo em vista isso, tem-se que: (a) o Sr. Diogo ficou encarregado em encaminhar a última portaria de nomeação dos conselheiros para o Sr. Samuel, para solicitar indicações para as cadeiras de representação do governo, cujos conselheiros não tiveram participação das reuniões até o momento; o Sr. Diogo ficou responsável por encaminhar um ofício para o suplente da cadeira Comércio e/ou Serviços, representação da Sociedade Civil, Sr. Paulo Gilberto Zimbrão Ribeiro para verificar sua participação no Conselho, tendo em vista a carta de renúncia do titular Sr. Luis Aurélio Zimbrão Ribeiro na 51ª RO; (b) o Sr. Samuel se prontificou em participar das reuniões do Conselho de forma informal. No momento atual, a Secretaria de Agricultura não possui representação formal no COMDEMA, haja vista que no processo de eleição e nomeação da atual gestão do Conselho essa Secretaria encontrava-se inserida na 'Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo'. Mais adiante, será necessário verificar a inclusão da representação da Secretaria de Agricultura no Conselho; (c) a Sra. Julianne solicitou a Sra. Maiara os *mails* (contatos eletrônicos) dos membros do Conselho, para que os informes do COMDEMA pudessem ser encaminhados via correio eletrônico; (d) o Sr. Diogo observou a inexistência de paridade entre os setores de representação da Sociedade Civil (5 cadeiras) e do Poder Público Municipal no COMDEMA (6 cadeiras). Ele expôs a importância da inclusão da cadeira 'Associação de Moradores', do setor de representação da Sociedade Civil para se alcançar a paridade adequada, conforme exposto no artigo 3º, da Lei nº 1.167 de 21 de dezembro de 2021. Todos concordaram e foi encaminhado como ponto de pauta a apreciação de sua inclusão no Conselho, na próxima RO. (II) Sra. Julianne observou, ainda na leitura da 51ª ata da RO, a importância do Programa de Formação para Conselheiros e Conselheiras de Meio Ambiente, promovido pela Oficina Municipal e Fundação Konrad Adenauer, no período de 11 de julho a 15 de agosto de 2023 – em que ela e o Sr. Diogo se inscreveram, mas que tiveram dificuldade de acesso aos encontros online, em função da sobrecarga da plataforma do Curso. Eles ficaram de verificar a existência de agendamento de novas turmas e a disponibilização de material. (III) Sra. Julianne expôs a apresentação do ponto de vacância da cadeira Setores Organizados comprometidos com a Questão Ambiental, de representação da Sociedade Civil, da qual ela é titular, em função de demandas profissionais e pessoais naquele momento. Ela observou que fez uma reflexão conjunta com o suplente da cadeira quanto a importância em fortalecer o COMDEMA, especialmente, no período atual de grandes desafios para o município de Areal quanto às questões ambientais e a qualidade de vida da sociedade. É importante destacar que essa cadeira se encontra representada por dois professores do curso de graduação em gestão ambiental, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, situado no campus Três Rios, município de Três Rios, vizinho ao município de Areal. Em seguida, a Sra. Julianne deu continuidade a reunião com a apresentação do ponto (3) da RO – prestação de esclarecimentos: (3a) Ocorrência de queimadas (incêndios) no município de Areal/ reclamações não solucionadas (atual Secretaria de Meio Ambiente e Turismo) e (3b) punição x impunidade. Foi observado por Sra. Julianne que o COMDEMA não tem poder de polícia. A Sra. Maiara tratou do tema, expôs a dificuldade em saber o responsável pelas queimadas.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA



ao Sr. Paulo Gilberto Zimbrão Ribeiro pelo Sr. Diogo. Também será verificado pelo Sr. Diogo a representação da cadeira 'Associação de Moradores', do setor de representação da Sociedade Civil para se alcançar a paridade adequada no Conselho. Por fim, ele relatou que a Sra. Carla Margaret da Silva (Secretária Executiva do Conselho) lhe havia exposto o interesse em sair do COMDEMA. A Sra. Julianne observou a importância da confirmação dessa informação, para as devidas providências. Foi tratado (4b) a urgência em se construir estratégias para a mitigação de queimadas no município. Os presentes observaram a necessidade de mapeamento dos locais de ocorrência das queimadas no município, mutirões de limpeza e o trabalho de conscientização por meio de campanhas, com atenção a educação ambiental. O Sr. Diogo declarou que existe um mapeamento inicial das queimadas no município, pela Defesa Civil. Foi destacada a possibilidade de parceria com a CONCERT na Vila Adelaide para evitar a queima de lixo. Foi exposto pelo Sr. André árvores derrubadas na Vila Adelaide. O Sr. Marcos reforçou a exposição do Sr. André observando a ocupação irregular nesse espaço, por meio das derrubadas de árvores e queimadas, além da colocação do lixo, com especial atenção aos locais próximos a rodovia federal BR 040. Tendo em vista isso, todos concordaram com o encaminhamento do ponto de pauta – Construção de estratégias para a mitigação de queimadas no município (mapeamento dos locais de ocorrência, criação de brigada de combate a incêndios, mutirão de limpeza, câmaras de monitoramento, campanhas, dentre outros) – para a próxima RO. Em (5) assuntos gerais foi tratado que a RO foi longa, dentro do permitido no regimento. Mas, apesar disso, todos entenderam que foi importante para iniciar o seu processo de fortalecimento e desenvolvimento das atividades do Conselho, de forma participativa por seus conselheiros e sociedade. Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente deu por encerrada a RO às 12:30h, da qual eu, Julianne Alvim Milward de Azevedo, lavrei a presente ata para que se cumpram os fins legais.

Representantes do Poder Público Municipal	Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	Sra. Josiele Batista da Cruz (suplente)	
	Secretaria de Obras, Infraestrutura e Saneamento		
	Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Eventos	Sra. Ana Maria Pereira (titular)	



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA



	Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
	(Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil)	Sr. Diogo da Silva Rocha (titular)	
	Poder Legislativo Municipal		
Representantes da Sociedade Civil	Indústria		
	Comércio e/ ou Serviços		
	Produtores Rurais	Sr. Adilson Paulo Alves da Costa (titular) Sr. André Pereira de Oliveira Botelho (suplente)	
	Setores Organizados comprometidos com a Questão Ambiental	Sra. Julianne Alvim Milward de Azevedo (titular)	
	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER)	Sr. Marcos Antônio Soares (titular)	